COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E PREAVVISO DI RECUPERO

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA TRANSIZIONE PRODUTTIVA Direzione Incentivi alle Imprese — Ufficio IV Monitoraggio e controlli Via Tiburtina 291 — 00159 Roma PEC: dgincentivi@pec.agenziasviluppo.it

Prot. AG-SV/REC-04-29 del 12 gennaio 2029

Vallescura Circolare S.r.l. Via dei Molini 22 — 15069 Vallescura Monferrato (AL) PEC: amministrazione@pec.vallescuracircolare.it

Oggetto: Avviso EC/2026, Linea B. Decreto direttoriale n. 118/2027 — CUP B47C27000410006. Comunicazione di avvio del procedimento di revoca per mutamento dell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e preavviso di recupero del contributo erogato di EUR 1.050.000.

Con il decreto direttoriale n. 118/2027 del 20 luglio 2027 è stato concesso a codesta società un contributo in conto impianti di importo massimo pari a EUR 1.200.000 per la realizzazione del progetto "Impianto di selezione e recupero multimateriale VC-ECO 1". Sul contributo concesso sono stati erogati EUR 1.050.000, a titolo di anticipazione e di due stati di avanzamento.

Sulla rendicontazione finale trasmessa il 30 novembre 2028 è stato eseguito il controllo di cui all'articolo 11 del decreto, con sopralluogo del 27 novembre 2028, definito con relazione dell'Ufficio IV prot. AG-SV/CTRL-88-28 del 18 dicembre 2028, che si allega in copia.

Motivi del procedimento

Dalla relazione risultano i due rilievi che seguono.

Il primo riguarda la condizione occupazionale dell'articolo 6 del decreto. Alla data del 30 giugno 2028, stabilita dal medesimo articolo, presso l'unità produttiva risultavano in forza 16 addetti a tempo indeterminato, a fronte dei 18 previsti. La condizione posta dal decreto non risulta pertanto rispettata alla data indicata, con conseguente integrazione dell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto.

Il secondo riguarda l'apporto proprio dell'art. 4 e il divieto di cumulo dell'articolo 5. Delle fonti di copertura dichiarate nella domanda del 28 aprile 2027, EUR 220.000 provengono dal finanziamento agevolato deliberato da Finregio S.p.A. sul Fondo per la transizione produttiva. La dichiarazione con la quale codesta società ha attestato la piena disponibilità dell'apporto proprio e l'assenza di altri aiuti sui medesimi costi risulta perciò inesatta, e il costo di pari importo di cui alla voce B.4 del piano è stato ritenuto non ammissibile.

Per le ragioni esposte questa Agenzia intende procedere alla revoca del decreto direttoriale n. 118/2027, per mutamento della situazione di fatto e per nuova valutazione dell'interesse pubblico al sostegno dell'iniziativa, e al recupero integrale del contributo erogato, pari a EUR 1.050.000, oltre agli interessi dovuti. Resta sospesa l'erogazione del saldo richiesto con la rendicontazione finale.

Partecipazione al procedimento

Il procedimento è avviato con la presente comunicazione, resa ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Codesta società può presentare osservazioni scritte e documenti entro dieci giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in intestazione, e può chiedere di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, rivolgendosi all'Ufficio IV nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, previo appuntamento.

Le osservazioni e i documenti eventualmente prodotti saranno valutati prima dell'adozione del provvedimento finale, che sarà comunicato a codesta società nelle forme di legge. Il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni dalla data della presente.

Unità organizzativa responsabile: Ufficio IV Monitoraggio e controlli. Responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Loria (dgincentivi@pec.agenziasviluppo.it, tel. 06 4488 21 03).

Allegato: relazione di controllo prot. AG-SV/CTRL-88-28 del 18 dicembre 2028, con i suoi allegati.

Roma, 12 gennaio 2029

Il Responsabile dell'Ufficio IV Monitoraggio e controlli dott. Fabrizio Loria (documento firmato digitalmente)

Trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.

Timbro di ricezione della beneficiaria: ricevuto via PEC il 12 gennaio 2029, ore 11.42 — prot. int. VC/IN/2029-7 — assegnato alla direzione amministrativa.

AG-SV/REC-04-29 — pag. 1 di 2